



Resolución Directoral

Nº.....LC1601.....

Tocache, 24 ABR 2023

VISTO: El Expediente VIR-2023001609, de fecha 23 de enero de 2023, presentado por la servidora Elder Juliana ORTEGA CAMPOS, identificado con DNI N° 40340937, quien solicita reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", antecedentes que son adjuntos en un total de veintisiete (27) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, con Expediente VIR-2023001609, de fecha 23 de enero de 2023, presentado por la servidora Elder Juliana ORTEGA CAMPOS, identificado con DNI N° 40340937, quien solicita reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", conforme a la Ley del Profesorado, por la supuesta omisión del pago de la bonificación especial establecida de la Ley 24029 en su Artículo 48°, modificada por la Ley N° 25212, y el Decreto Supremo N° 019-90-ED en su Artículo 208° y 210°; así se tiene que revisado los documentos se advierte que el recurrente tiene condición de contratada y de conformidad con el Decreto Supremo N° 011-2001-ED, se dispuso que el Ministerio de Educación sea la entidad responsable de determinar las normas y lineamientos técnicos en materia de remuneraciones para el procesamiento de Planillas de Personal comprendido en la Dirección de Educación de Lima, en la Dirección de Educación del Callao, en las Direcciones Regionales y órganos dependientes de las mismas del Sector Educación de los Consejos Transitorios de Administración Regional, los cuales también serán aplicados por las Unidades Ejecutoras del Sector Educación y dentro de las facultades conferidas por la norma legal mencionada, expide la Resolución Ministerial N° 124-2001-ED, del Ministerio de Educación, aprueba el Sistema Único de Planillas, y establece su aplicación y utilización de manera obligatoria y como único sistema a nivel nacional y la Ley N° 28197 en su Artículo 7°. – Establece sobre el Registro de Planillas y Plazas, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, implantara dentro de ciento veinte (120) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, un sistema único de registro de planillas y plazas a nivel nacional, a fin contar con un registro integral de información del personal y remuneraciones del sector, sobre la base del cual se efectúe el pago de las remuneraciones del personal del Sector Educación. Siendo así mediante Decreto Supremo N° 051-91-PCM, en su Artículo 1°. – Establece, en forma transitoria, las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, carrera Pública y Sistema Único de Remuneración y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales, lo mismo que en el Artículo 10° y Artículo 12°, establece el "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total"; dispuesta en el Decreto Supremo N° 019-90-ED, la que se venía abonando en sus remuneraciones (bonificación especial), con vigencia del 01 de febrero de 1991;

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944, ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762; y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, en la parte Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Resolución Directoral

Nº.....LC1601.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", presentado por la servidora Elder Juliana ORTEGA CAMPOS, identificado con DNI N° 40340937, en su condición de docente contratada en la jurisdicción de la UGEL – Tocache, al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944.

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITASE, a través de Secretaría General, copia fedateadas de la presente resolución a favor de la servidora Elder Juliana ORTEGA CAMPOS, identificado con DNI N° 40340937.

Regístrese y Comuníquese,



Md Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

